

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

10843/2553

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางชนินฐา ทิพย์รัตน์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสาม

ป.อ. มาตรา 337, มาตรา 338

แม้เรื่องที่จำเลยนำไปขู่เชิญผู้เสียหายซึ่งเป็นภิกษุว่า ผู้เสียหายมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงจะไม่ใช่ความจริง จึงไม่ถือเป็นความลับอันเป็นความผิดฐานริดเอาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338 ดังที่โจทก์ฟ้องก็ตาม แต่การกระทำของจำเลยดังกล่าวก็เป็นการข่มขืนใจผู้เสียหายให้ยอมให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เชิญว่าจะทำอันตรายต่อชื่อเสียงของผู้เสียหายผู้ถูกขู่เชิญจนผู้เสียหายผู้ถูกข่มขืนใจยอมใช้เงินแก่จำเลยอันเป็นความผิดฐานกรรโชกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 วรรคแรก ซึ่งแม้ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาจะแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง แต่ก็เพียงข้อแตกต่างกันในรายละเอียดเท่านั้น มิใช่ข้อแตกต่างในข้อสาระสำคัญ ไม่ถือว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณานั้นเป็นเรื่องเกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ ทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู้ จึงลงโทษจำเลยในความผิดฐานกรรโชกได้ตามป.วิ.อ. มาตรา 225 ประกอบมาตรา 215 และมาตรา 192 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338 วรรค
เอกสาร 9 แผ่น ของกลาง และคืบเงินของกลางจำนวน 20,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
338 จำคุก 3 ปี วรรคเอกสารจำนวน 9 แผ่น ของกลาง และคืบเงินของกลางจำนวน
20,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง คืบของกลางทั้งหมดแก่เจ้าของ
และยกอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นของจำเลย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานริดเอาทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338 ดังที่ศาลชั้นต้นพิพากษาหรือไม่ ในปัญหานี้ผู้เสียหายไม่ได้มาเบิกความต่อศาลชั้นต้นโดยผู้เสียหายมีหนังสือแจ้งมายังศาลว่า ตนเป็นพระภิกษุไม่ประสงค์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกจึงไม่ขอเดินทางมาเบิกความ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้เสียหายผู้เป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาที่ไม่จำเป็นต้องไปศาลตามหมายเรียกพยานบุคคลลงวันที่ 2 ธันวาคม 2545 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 108 วรรคสอง (2) ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ศาลออกหมายเรียกพยานบุคคลดังกล่าว โจทก์จึงอ้างและส่งบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายลงวันที่ 17 เมษายน 2545 เป็นพยานหลักฐานต่อศาลชั้นต้น ส่วนพยานโจทก์ที่มาศาลมีนายสุทินซึ่งเป็นศิษย์ของผู้เสียหายและเป็นผู้สื่อข่าว

หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคลมาเปิดเผยความเป็นพยานว่า พยาน
เคารพนับถือไปมาหาสู่กับผู้เสียหายมานานประมาณ 10 ปีแล้ว ก่อนเกิดเหตุระหว่าง
วันที่ 7 ถึง 10 เมษายน 2545 วันใดจำไม่ได้แน่ชัด พยานไปพบผู้เสียหายที่วัดมุ่ม
ป้อมเพราะผู้เสียหายได้รับกนิมนต์ที่วัดดังกล่าว ผู้เสียหายจึงเล่าให้พยานฟังว่าผู้
หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเป็นหัวหน้าผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ช่องไอทีวีมาขอเงินจำนวน 600,000
บาท มิฉะนั้น จะนำภาพที่ผู้เสียหายมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้หญิงออกเผยแพร่
โดยจะออกข่าวในวันที่ 15 เดือนดังกล่าวนั่นเอง ซึ่งผู้หญิงคนนี้ได้นำเอกสารไปมอบ
ให้ผู้เสียหายด้วย พยานจึงขอตรวจดู ปรากฏว่าเป็นบันทึกนักข่าวจรัสสนิทวงศ์ ลง
วันที่ 25 มีนาคม 2545 ผู้เสียหายแจ้งพยานว่าได้เห็นภาพการติดต่อในเอกสารดัง
กล่าวแล้วไม่ชัดเจน แต่ได้มอบเงินจำนวน 60,000 บาท ให้ผู้หญิงคนนั้นไปเพื่อนัดให้
มารับเงินส่วนที่เหลือและจะได้ดำเนินการจับกุมบุคคลดังกล่าวเพราะผู้เสียหายได้
ประชุมวัดต่าง ๆ และได้กล่าวอ้างเรื่องนี้ขึ้นในที่ประชุมสงฆ์ของอำเภอเมือง
นครศรีธรรมราชแล้วว่าจะดำเนินการกับแก๊งนี้ พยานได้ประสานงานไปยังสถานี
โทรทัศน์ช่องไอทีวีที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถึงขณะนี้ ปรากฏว่าไม่มีข่าวดัง
กล่าวที่จะออกในวันที่ 15 เมษายน 2545 พยานจึงไปแจ้งพันตำรวจเอกสุดใจ ให้
ทราบและผู้ใต้บังคับบัญชาประสานงานกับพยานและผู้เสียหายเพื่อติดตามจับกุมคน
ดังกล่าวและในคืนนั้นเวลาประมาณ 20 นาฬิกา ได้มีการวางแผนการจับกุมกัน เมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2545 บันทึกคำให้การของผู้เสียหายในชั้นสอบสวน ซึ่งผู้เสียหาย
ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนในวันที่ 17 เมษายน 2545 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่จับ
จำเลยได้ที่ภูฏานของผู้เสียหายจึงมีน้ำหนักและเหตุผลให้รับฟังประกอบคำเบิกความ
ของนายสุทินและร้อยตำรวจเอกลพชนซึ่งไม่เคยรู้จักและมีสาเหตุโกรธเคืองกับ
จำเลยมาก่อน บันทึกนักข่าวจรัสสนิทวงศ์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2545 และรับฟัง
ประกอบกับบันทึกข้อความที่จำเลยเขียนว่า "จะไม่ให้นักข่าวลงข่าวทางวิทยุและไอทีวี
หรือหนังสือพิมพ์ทุกฉบับอย่างเด็ดขาด ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก" และวิธีดีที่บันทึก

ภาพเหตุการณ์ที่กุฎิของผู้เสียหายเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2545 ตามวัดอุทยานใต้
พยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวจึงมีน้ำหนักและเหตุผลให้รับฟังได้ว่าระหว่างต้น
เดือนเมษายน 2545 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2545 เวลาประมาณ 11 นาฬิกา จำเลยได้
พูดข่มขู่ใจผู้เสียหายให้ยอมให้เงินจำนวน 600,000 บาท ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
ลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เชื้ญว่าจะทำอันตรายต่อชื่อเสียงของผู้เสียหายซึ่งเป็น
พระภิกษุผู้ถูกขู่เชื้ญด้วยการจะให้นักข่าวลงข่าวพาดหัวในหนังสือพิมพ์ว่า ผู้เสียหาย
มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงซึ่งไม่เป็นความจริง ผู้เสียหายเห็นว่าหากมีการลงข่าวเรื่องดัง
กล่าวไปจะทำให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียง จึงยอมให้เงินแก่จำเลยไปจำนวน 60,000
บาท โดยจำเลยรับเงินจำนวนดังกล่าวไปแล้วบอกว่าจะนำไปให้นักข่าว จำนวน
50,000 บาท ส่วนเงินจำนวนอีก 10,000 บาท จะใช้เป็นค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อของจำเลย หลังจากนั้นประมาณ 2 ถึง 3 วัน จำเลยไปพบผู้เสียหาย
ที่วัดท่าวราชูร์อีกพร้อมกับนำแผ่นปลิวซึ่งมีข้อความที่จะพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์
แผ่นที่ 3 ถึงที่ 8 ว่า "ช็อก พระเถระผู้ใหญ่เมืองนครศรีธรรมราช พระครูประโชติ
พัฒนกิจเขย่าจิตใจพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ หญิงชั่วระดับประเทศผู้จัดการ" มาให้
ผู้เสียหายดูโดยบอกว่าจะมีการลงพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ในวันที่ 15 เมษายน 2545
หากผู้เสียหายไม่ยอมจ่ายเงินส่วนที่เหลือซึ่งผู้เสียหายเห็นว่า จำเลยทำมากเกินไป
แล้วจึงแก้งบอกว่าในวันที่ 15 นั้นเป็นวันหยุดราชการเบิกเงินจากธนาคารไม่ได้ จึง
นัดจำเลยให้มารับเงินวันที่ 17 เมษายน 2545 ผู้เสียหายให้นายสุทินไปแจ้งเรื่องดัง
กล่าวให้เจ้าพนักงานตำรวจทราบ พันตำรวจโทศพลกับร้อยตำรวจเอกลพชนและ
พวกได้ร่วมกันวางแผนการจับกุมจำเลยในวันดังกล่าวพร้อมกับใช้กล้องวิดีโอบันทึก
ภาพเหตุการณ์ที่จำเลยมาพบผู้เสียหายที่กุฎิของผู้เสียหายไว้ ตามวิธีดีวิฤตอุทยาน ซึ่ง
ปรากฏภาพที่ผู้เสียหายคุยกับจำเลย ผู้เสียหายส่งกระดาษให้จำเลยเขียนข้อความลง
บนกระดาษดังกล่าวแล้วผู้เสียหายลุกขึ้นไปหยิบนับเงิน (ที่ผู้เสียหายทำเครื่องหมาย
"ท.ร." ซึ่งหมายถึงวัดท่าวราชูร์ ไว้ที่ธนบัตร) เพื่อส่งมอบให้จำเลย จำเลยส่ง

กระดาษที่จำเลยเขียนข้อความแล้วให้ผู้เสียหาย ผู้เสียหายอ่านข้อความในกระดาษแผ่นนั้นแล้วส่งเงินให้จำเลย จำเลยรับเงินมานับ จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจได้เข้าจับกุมจำเลยพร้อมยึดได้ธนบัตรฉบับละ 500 บาท จำนวน 40 ฉบับ เป็นเงิน 20,000 บาท ที่ทำเครื่องหมาย "ท.ร." ไว้ทุกฉบับเอกสารกระดาษขนาดเอ 4 มีข้อความทำนองขู่เชิญผู้เสียหายจำนวน 8 แผ่น และบันทึกข้อความเขียนด้วยลายมือและลงชื่อจำเลย 1 แผ่น เป็นของกลาง ตามบัญชีของกลาง ที่จำเลยนำสืบโดยอ้างตนเองเป็นพยานกับมีนายวิเชียร นางสุชาดา นางลำยอง มาเบิกความเป็นพยานได้ความว่าในวันเกิดเหตุผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งจำเลยให้ซื้อยารักษาโรคเบาหวานไปให้ผู้เสียหาย ในวันนั้นจำเลยจัดงานเลี้ยงฉลองวันสงกรานต์ที่บ้านได้ชวนนางมัทรีที่มาช่วยงานนำไปให้ผู้เสียหายด้วยกัน เมื่อไปถึงวัดจำเลยก็นำไปให้ผู้เสียหายในกุฏิ ผู้เสียหายนำกระดาษเอกสาร มาให้จำเลยช่วยเขียนเพื่อไม่ให้หนังสือพิมพ์ลงข่าวเกี่ยวกับผู้เสียหาย ขณะลากลับผู้เสียหายหยิบเงินมาวางไว้บนโต๊ะเจ้าพนักงานตำรวจก็เข้ามาจับจำเลยและกล่าวหาว่าจำเลยเรียกร้องเงินจากผู้เสียหาย แล้วนำจำเลยส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี หลังเกิดเหตุผู้เสียหายมีหนังสือตามเอกสาร ถึงผู้บังคับบัญชาจำเลยว่าเรื่องของจำเลยเป็นการเข้าใจผิด ทำให้มีเรื่องราวขึ้นมา ในความเป็นจริงจำเลยเป็นลูกยกของผู้เสียหายและจำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามเอกสาร ก็ไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายได้ระบุว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันอย่างไรความเป็นจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ข้อความในหนังสือเอกสารจึงยังไม่มีน้ำหนักและเหตุผลพอให้รับฟังได้ ดังนี้ จึงไม่มีเหตุให้ควรระวางสงสัยว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นพระภิกษุดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทำวราษฏร์และเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชฝ่ายมหานิกายเป็นพระชั้นผู้ใหญ่จะแต่งเรื่องขึ้นและให้การให้ร้ายแก่จำเลย เมื่อรับฟังประกอบกับพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ทั้งหมดตั้งได้วินิจฉัยมาแล้ว แม้เรื่องผู้เสียหายมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงจะรับฟังไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่มูลความจริงอันถือเป็นความลับและมีใช้การข่มขืนใจผู้เสียหายให้ยอมให้จำเลยหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็น

ทรัพย์สินโดยขู่เชิญว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้เสียหายผู้ถูก
ขู่เชิญเสียหายจนผู้เสียหายผู้ถูกข่มขืนใจยอมให้เงินแก่จำเลยอันเป็นความผิดฐานริด
เอาทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338 ดังที่โจทก์ฟ้องก็ตาม แต่การกระ
ทำของจำเลยดังกล่าวก็เป็นการข่มขืนใจผู้เสียหายให้ยอมให้จำเลยหรือผู้อื่นได้
ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เชิญว่าจะทำอันตรายต่อชื่อเสียงของผู้เสีย
หายผู้ถูกขู่เชิญจนผู้เสียหายผู้ถูกข่มขืนใจยอมให้เงินแก่จำเลยอันเป็นความผิดฐาน
กรรโชก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 วรรคแรก ซึ่งแม้ข้อเท็จจริงตามที่
ปรากฏในการพิจารณาดังกล่าวแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องแต่ก็เป็นเพียง
ข้อแตกต่างกันในรายละเอียดเท่านั้น มิใช่ข้อแตกต่างในข้อสาระสำคัญ ไม่ถือว่าข้อ
เท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณานั้นเป็นเรื่องเกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่
ประสงค์ให้ลงโทษ ทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู้ ศาลฎีกาจึงลงโทษจำเลยในความผิดฐาน
กรรโชกได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225 ประกอบมาตรา
215 และมาตรา 192 วรรคสาม พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักและเหตุผล
พอที่จะหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิจารณายกฟ้อง
โจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337
วรรคแรก ให้จำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปี ริบเอกสารจำนวน 9 แผ่น ของกลางและ
คืนเงินของกลางจำนวน 20,000 บาท แก่ผู้เสียหาย.

(ปริญา ตีผดุง-สมชาย สินเกษม-สุบุญ วุฒิวงศ์)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายประคอง เดกฉัตร
ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นายปานนท์ กัจฉปานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ625/2546

ต้น

หมายเหตุ